

1500209-19.2022.8.26.0552

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LUCAS SEMAAN CAMPOS EZEQUIEL

Comarca: Leme

Foro: Foro de Leme

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RICARDO RAMAZZINI

Tramitação prioritária

Juiz de Direito: LUCAS SEMAAN CAMPOS EZEQUIEL

Vistos.

Trata-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público em face de RICARDO RAMAZZINI, sendo-lhe imputado o delito de tráfico de entorpecentes previsto no artigo 33, caput, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Leme

Foro de Leme

Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos 770, Leme - SP - cep 13610-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500209-19.2022.8.26.0552 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500209-19.2022.8.26.0552

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RICARDO RAMAZZINI

Tramitação prioritária

Juiz de Direito: LUCAS SEMAAN CAMPOS EZEQUIEL

Vistos.

Trata-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público em face de RICARDO RAMAZZINI, sendo-lhe imputado o delito de tráfico de entorpecentes previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 24 de junho de 2022, por volta de 21h40min, na Rua Evaristo Harder, Jardim Primavera, nesta cidade e comarca de Leme/SP, agindo em concurso e em unidade de desígnios com o adolescente K. K. S. da S., traziam consigo e guardavam, para fins de tráfico, 47 porções de "cocaína", pesando 8,78 gramas; e 15 porções de "maconha", pesando 11,19 gramas, sem

autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Auto de Exibição e Apreensão de fls. 43/44 e Laudo Toxicológico de fls. 84/86).

A denúncia foi recebida, o acusado foi citado e apresentou resposta à acusação, não sendo absolvido sumariamente e inaugurando-se a instrução criminal, ao longo da qual ouviram-se vítima e testemunhas, interrogando-se o acusado ao final.

As partes manifestaram-se em debates, pugnando o Ministério Público pela condenação. A Defesa, por sua vez, advogou teses absolutórias.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade delitiva está evidenciada pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 84/86), pelo auto de exibição e apreensão de (fls. 43/44), pelo boletim de ocorrência (fls. 38/40), pelas fotografias (fls. 45/49) e pela prova oral produzida.

EDER MARINHO DA CRUZ, policial militar, em juízo, contou que, no dia dos fatos, foi solicitado em via pública por popular, informando o tráfico de drogas em dado local por duas pessoas (uma com roupa suja de tinta e outra com camisa de futebol de número 10 nas costas). No local, aproximou-se de ambos que se assustaram quando viram a viatura policial. Em busca pessoal, RICARDO estava na posse de R\$ 77,00. Indagados sobre o tráfico, ambos negaram inicialmente. Indagado especificamente sobre a guarda de drogas em um poste, RICARDO, então, afirmou que tinha, de fato, as drogas guardadas neste poste, mas destinavam-se a uso pessoal. No poste, localizou 5 flaconetes de COCAÍNA. Antes de perguntar sobre a moita, o adolescente já indicou o local, mas disse que as drogas eram de outro adolescente. Nesta moita, existiam 42 porções de COCAÍNA e 15 porções de MACONHA. Não conhecia RICARDO, mas já tinha visto o adolescente em outros locais conhecido pelo tráfico. A tinta na roupa dele estava seca. Não viu outras pessoas no local. Não viu esta suposta pessoa que correu. O informante já tinha indicado este poste e esta moita como locais de esconderijo das drogas.

GLEISY WANDERLEY MACHADO, policial militar, em juízo, manifestou-se no mesmo sentido de seu colega de farda. Acrescentou que, pelas informações obtidas, os dois praticavam o tráfico em conjunto, com as mesmas vestes de RICARDO e do adolescente. Não avistou uma terceira pessoa no local. Já tinha abordado RICARDO anteriormente neste mesmo local. O local é um ponto de tráfico no bairro Jardim Primavera.

O réu RICARDO RAMAZZINI, em solo policial (fl. 6), disse que é usuário de entorpecentes e que foi até o local dos fatos para conversar com um homem acerca de um serviço de pintura e acabou comprando drogas para seu consumo. Havia comprado drogas de um rapaz que estava no local e saiu após receber um telefonema. Para não ficar segurando as drogas decidiu escondê-las próximo ao poste. É usuário a maíois de trinta anos. Em juízo, afirmou que tem 44 anos de idade. Tem um filho de 6 anos de idade, que está com a mãe. Trabalha como pintor, com charcutaria e como doceiro. Auferia em média R\$ 3.000,00 mensalmente. Estudou até o segundo colegial.

Anteriormente, já respondeu por tráfico de drogas, com 9 invólucros de COCAÍNA, por briga familiar, por porte de arma e por embriaguez ao volante. No dia dos fatos, é usuário de drogas e estava em recaída. Quer parar de usar de drogas. Não é traficante. Nunca traficou. Tinha dinheiro para comprar. No dia dos fatos, tinha acabado de sair do serviço. No local, comprou 5 pinos de COCAÍNA. Era o rapaz de bicicleta que comprou do adolescente KELVIN. Guardou as drogas no poste, pois aguardava um terceiro que poderia lhe dar um trabalho. Não tem problemas com os policiais. Pede uma oportunidade.

Dito isto, anote-se que o art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006 estabelece que para determinar se a droga destinava-se ao consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

No caso concreto, como visto, o réu, pessoa com histórico criminal pela prática do tráfico de drogas, estava em ponto conhecido pela comercialização de drogas.

Ademais, as informações obtidas pelos policiais militares davam conta da prática do crime por pessoas com as suas características. Some-se a isso o fato de ter sido apreendido dinheiro e duas diferentes substâncias (MACONHA e COCAÍNA) divididas em

porções individuais.

Com efeito, as circunstâncias em que as drogas foram apreendidas confirmam sua destinação, pois a diversidade e o fracionamento das drogas evidenciam que eram voltadas à venda ou ao fornecimento a terceiros, o que foi corroborado pela dinâmica dos fatos e pela posterior prisão em flagrante.

Consigno, por oportuno, que a condição de traficante e de usuário não são excludentes e que o crime de tráfico de drogas, nas modalidades guardar e trazer consigo, prescinde de prova da mercancia, bastando a demonstração de tal finalidade, a qual restou comprovada nos autos. Nesse sentido: REsp 1361484 / MG, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, Julgamento 10/06/2014, DJe13/06/2014.

Como se denota, à luz do arcabouço probatório constante dos autos, verifico que a condenação do réu é medida de rigor.

Portanto, demonstradas a autoria e materialidade do delito, bem como a ausência de qualquer circunstância que exclua o crime ou isente o agente de pena, mostra-se de rigor a procedência da pretensão acusatória em relação ao crime de tráfico de drogas.

Passo a dosar a reprimenda, nos termos dos arts. 59 e 68 do CP.

Neste ponto, faz-se mister consignar que, consoante certidão de distribuição criminal de fls. 126/130, o réu ostenta três condenações criminais transitadas em julgado decorrentes dos seguintes processos: (i) Foro de Leme, Vara Criminal, 0000011-31.2012.8.26.0318, data do fato: 06/01/2012, art. 33, "caput", do SISNAD, trânsito em julgado em 06/08/2015, pena julgada extinta em 19/11/2020; (ii) Foro de Leme, 1ª Vara Cível, data do fato: 09/01/2011, 000157-09.2011.8.26.0318, data do fato: 09/01/2011, art. 16, § único, IV da Lei 10.826/03, trânsito em julgado em 24/10/2013; e, (iii) Foro de Pirassununga, 2ª Vara, 0002934-25.2017.8.26.0457, data do fato: 15/07/2017, art. 306, "caput", da Lei 9.503/97, trânsito em julgado em 06/02/2019.

Daí porque, a título de dosimetria, duas condenações serão utilizadas como maus antecedentes na primeira fase e uma como agravante reincidência na segunda fase. Na primeira fase da dosimetria penal, passo a analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. Como retromencionado, o réu é portador de maus antecedentes.

Em relação à quantidade da droga e à natureza da droga, não há o que se considerar para agravar a punição ao réu.

Assim, pelos maus antecedentes, majoro a pena em 1/6 e fixo a pena base em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na segunda fase de aplicação de pena, verifico que incide a circunstância agravante da reincidência (art. 61, I do CP).

Assim, pela reincidência, majoro a pena em 1/6 e fixo a pena provisória em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, encontra-se presente a causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI da Lei 11.343/06, uma vez que o crime foi praticado com envolvimento de adolescente.

Por outro lado, em razão da reincidência e dos maus antecedentes, não se admite a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º da Lei 11.343/06.

Assim, aumento a pena anteriormente alcançada em 1/6 e fixo a pena definitiva em 7 anos, 11 meses e 8 dias de reclusão e 793 dias-multa.

O dia-multa será calculado no valor mínimo unitário previsto no art. 43 da Lei 11.343/2006, por não haver motivo informado nos autos que justifique sua majoração. Fixo o regime fechado para início do cumprimento de pena, em consideração ao montante de pena aplicada, aos maus antecedentes e à reincidência, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "b", c.c. art. 59, todos do Código Penal.

Tendo em vista o montante de pena aplicado, bem como as circunstâncias judiciais desfavoráveis do art. 59 do Código Penal, conforme já fundamentado, verifico que não se fazem presentes os requisitos descritos no artigo 44 do Código Penal em relação à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Pelos mesmos motivos, não é cabível o benefício da suspensão condicional da pena (art. 77, CP).

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido da ação penal para CONDENAR o réu RICARDO RAMAZZINI, qualificado nos autos, pela prática do crime previsto no art. 33, caput c/c art. 40, VI, ambos da Lei 11.343/2006, à pena de 7 anos, 11 meses e 8 dias de reclusão no regime inicial fechado e 793 dias-multa, fixados estes em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data dos fatos. Condeno o réu ao pagamento das custas processuais (artigo 804 do Código de Processo Penal).

Como a quantia apreendida está intrinsecamente vinculada à prática delitiva, decreto seu perdimento, nos termos da lei.

Considerando presentes os requisitos e fundamentos que levaram à decretação da prisão preventiva do réu, mantenho sua custódia cautelar, indeferindo a pretensão de apelar em liberdade.

Transitada em julgado: a) expeça-se guia de execução e formem-se os autos de execução de pena, arquivando-se os presentes autos de processo-crime; b) oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral por conta da suspensão dos direitos políticos do apenado, conforme disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, e na Súmula 09 do Tribunal Superior Eleitoral; c) lance-se o nome do condenado no rol dos culpados; d) oficie-se ao instituto de identificação do Estado (IIRGD) para constar da folha de antecedentes a condenação; e) oficie-se autorizando a incineração das drogas; f) intime-se o réu para pagar a pena de multa fixada, no prazo de 10 dias (art. 686 do CPP).

P. I. C.

Leme, 07 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA